

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 40/2531

พนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี

โจทก์

นายยืนยง ฉายะรติ

จำเลย

นายยืนยง ฉายะรติ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฯลฯ เป็นการฎีกาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 มีคำสั่งไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยข้อ 2.1 และข้อ 2.2 เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า ศาลอุทธรณ์รับฟังพยานหลักฐานฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 และฎีกาข้อ 2.3 ที่ว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดตั้งฟ้องโจทก์หรือไม่ ก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย โปรดยกคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 196)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 4,11 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา 4 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักกว่า จำคุก 5 ปี

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 194)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 196)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปี จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จำเลยฎีกาว่า จำเลยไม่มีหน้าที่รับชำระหนี้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จำเลยรับเงินจากนายวิกิจเป็นการส่วนตัวเพื่อชำระค่าปรับให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แทนนายวิกิจ เงินจำนวนดังกล่าวไม่ใช่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จึงไม่ใช่ผู้เสียหายและศาลอุทธรณ์ไม่หยิบยกพยานเอกสารและพยานบุคคลที่เป็นประโยชน์ต่อจำเลยขึ้นวินิจฉัยจึงไม่ชอบการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดนั้น ล้วนเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ต้องห้ามไม่ให้ฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าวที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปี จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จำเลยฎีกาว่า จำเลยไม่มีหน้าที่รับชำระหนี้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จำเลยรับเงินจากนายวิกิจเป็นการส่วนตัวเพื่อชำระค่าปรับให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แทนนายวิกิจ เงินจำนวนดังกล่าวไม่ใช่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จึงไม่ใช่ผู้เสียหายและศาลอุทธรณ์ไม่หยิบยกพยานเอกสารและพยานบุคคลที่เป็นประโยชน์ต่อจำเลยขึ้นวินิจฉัยจึงไม่ชอบการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดนั้น ล้วนเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ต้องห้ามไม่ให้ฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าวที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง

(เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>